

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 05/02/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO ESTADUAL

(E-001)

Processo: TC-024489.989.24-4.

Representante: Verocheque Refeições LTDA.

Representada: Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – FAMAR.

Responsável: Eloisa Helena Martinez Capel Gelsi – Diretora presidente.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital do Chamamento Público nº 20/2024, Processo Administrativo nº 412/2024-M, promovido pela Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – FAMAR, objetivando o credenciamento para contratação de empresas especializadas na administração e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, visando a concessão de vale alimentação com respectivas recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variável de acordo com a conveniência da FAMAR em atendimento às exigências do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, para os empregados da FAMAR.

Valor estimado: R\$ 5.955.840,00 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Procurador da Fazenda do Estado: Denis Dela Vedova Gomes.

Advogado: Paulo André Simoes Poch (OAB/SP 181.402).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO. ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE ÚNICA EMPRESA COM MAIOR NÚMERO DE VOTOS DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA.

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que resulte na contratação de apenas uma das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a

possibilidade de seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação e o credenciamento permanente de novos interessados.

REFERENDO E MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, contra edital do Chamamento Público nº 20/2024, promovido pela **FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMAR**, objetivando o credenciamento para contratação de empresas especializadas na administração e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, visando a concessão de vale alimentação com respectivas recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variável de acordo com a conveniência da FAMAR em atendimento às exigências do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, para os empregados da FAMAR.

1.2. A Representante, em linha gerais, critica o critério de escolha da empresa contratada, que faz com que o certame resulte na contratação de apenas uma empresa, que será a que conquistar maioria de votos dos servidores, em possível desvirtuamento do credenciamento.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMAR para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.5. A Fundação apresentou justificativas nos autos.

1.6. Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas, concluíram pela **procedência** da representação.

1.7. Procuradoria da Fazenda do Estado tomou ciência dos autos.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-024489.989.24-4.

SESSÃO: 05/02/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO ESTADUAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, contra edital do Chamamento Público nº 20/2024, promovido pela **FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMAR**, objetivando o credenciamento para contratação de empresas especializadas na administração e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, visando a concessão de vale alimentação com respectivas recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variável de acordo com a conveniência da FAMAR em atendimento às exigências do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, para os empregados da FAMAR.

2.2. Preliminarmente, submeto a **REFERENDO** deste E. Plenário as medidas preliminares adotadas quanto ao deferimento da medida liminar de suspensão do certame e recebimento da matéria para análise em sede de cautelar em procedimentos de contratação.

2.3. No mérito, à vista das manifestações unânimes dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas, é de rigor o reconhecimento da **procedência** da representação, sendo que a decretação de irregularidade do procedimento pretendido pela Fundação, que não é inédito neste E. Tribunal, encontra-se amparado em posicionamento pacífico de nossa jurisprudência.

2.4. Nessa conformidade, observo que o procedimento previsto no artigo 79, da Lei 14.133/21, consiste na seleção de todos os interessados que

preenchem os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço.

O inciso II, do referido dispositivo legal, que permite o uso do credenciamento para os casos em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação, também impossibilita a estruturação de certame para contratação de apenas uma das proponentes habilitadas, no caso dos autos, escolhida mediante votação dos servidores.

Além do desvirtuamento da natureza do credenciamento, a seleção do contratado a cargo do beneficiário direto da prestação, cerne do mencionado comando legal, restaria prejudicada com apenas uma opção de contratada.

Tal situação, ainda, esbarra no inciso I, do parágrafo único, do artigo 79, da Lei 14.133/21, que determina à Administração a manutenção de *“edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*, na medida em que, uma vez assinado o contrato, eventuais novas empresas credenciadas não teriam possibilidade de contratar com a Administração.

O critério utilizado, portanto, demanda ampla reformulação, devendo o edital ser ajustado às regras do procedimento de credenciamento, previstas no artigo 79, da Lei Federal nº 14.133/21.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação para o efeito de confirmar no edital examinado o desatendimento às regras do procedimento de credenciamento previstas no artigo 79 da lei Federal nº 14.133/21 e a

irregularidade das cláusulas impugnadas que determinam a contratação de apenas uma proponente.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro